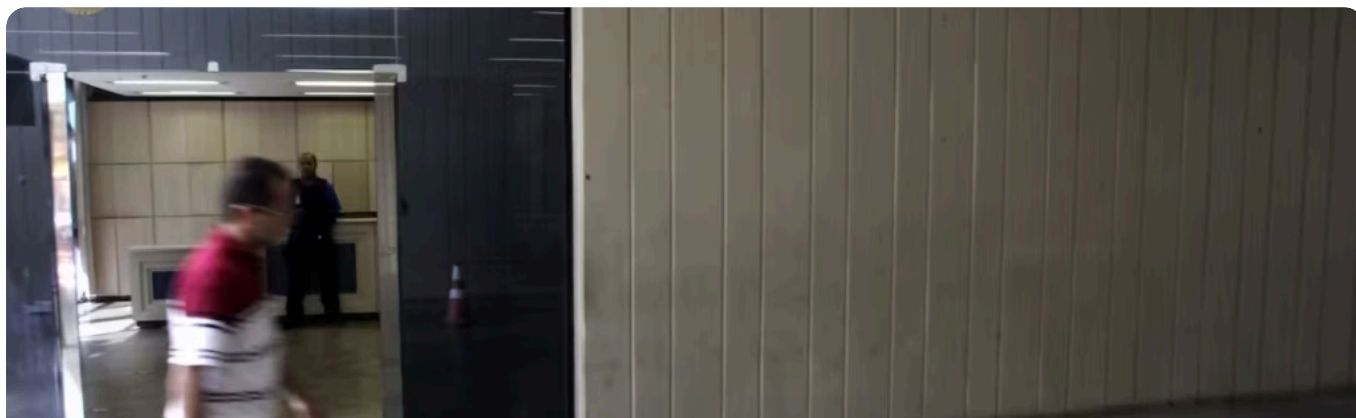




André Corrêa - Agência Senado

CARF

Compensação com títulos antigos é rechaçada pelo CARF, que mantém multa qualificada e responsabilidade de administradores

Publicado em 26/01/2026 às 15:16  20

Tempo de leitura: 2 minutos



Compartilhar matéria

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) decidiu, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso apresentado por uma empresa do setor alimentício que buscava afastar autuação fiscal referente ao não pagamento de tributos federais em 2016. O caso envolvia a tentativa de quitação de débitos por meio de supostos créditos de títulos da dívida pública adquiridos de empresa terceirizada. A

decisão também manteve, por unanimidade, a aplicação de multa qualificada, reduzida de 150% para 100%, e confirmou a responsabilidade solidária dos administradores.

A autuação teve origem em ação fiscal que identificou divergências entre declarações fiscais (DCTF) entregues zeradas e os valores efetivamente registrados em escrituração contábil. A fiscalização apurou a ausência de pagamento de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins no período de setembro a dezembro de 2016. A empresa alegava ter quitado os tributos com títulos adquiridos de uma empresa de consultoria, que, segundo ela, teriam origem em créditos da dívida pública externa.

 **Clique aqui e entre no nosso canal de notícias do Whatsapp**

De acordo com os autos, os títulos utilizados eram documentos antigos, em papel, sem validade jurídica para fins tributários. A Secretaria do Tesouro Nacional confirmou que tais papéis estavam prescritos e já haviam sido chamados para resgate décadas antes. Além disso, a legislação vigente (Lei nº 10.179/2001) restringe o uso de títulos públicos para quitação de tributos a determinadas espécies escriturais, o que não se aplicava ao caso.

O relator do processo votou pelo cancelamento da multa qualificada e da responsabilização dos administradores, sustentando que a empresa teria sido vítima de um golpe aplicado pela empresa de consultoria, com contratos firmados, comprovantes de pagamento e até boletos bancários como prova. Ele argumentou que a declaração dos tributos em ECF e EFD-Contribuições indicaria boa-fé e afastaria a hipótese de dolo ou conluio.

Contudo, a maioria da turma entendeu de forma diversa. Para o redator designado, houve uma estratégia deliberada de ocultação dos fatos geradores, com entrega de DCTFs zeradas em meio à tentativa de utilizar créditos sabidamente inexistentes. Segundo o voto vencedor, não se tratava de um simples erro ou omissão, mas de conduta dolosa enquadrável nos conceitos de sonegação e conluio, previstos na Lei nº 4.502/64.

A responsabilização dos administradores também foi mantida, com base no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional. O colegiado concluiu que os sócios e diretores tinham pleno conhecimento da operação e agiram com negligência ao não verificar a legalidade dos créditos utilizados. O entendimento foi de que houve violação aos deveres de diligência e zelo esperados de gestores empresariais.

Fonte: Rota da Jurisprudência – APET

Referência: Acórdão CARF nº 1301-007.991

1ª SEÇÃO/3ª CÂMARA/1ª TURMA ORDINÁRIA

Data da publicação do acórdão: 23/01/2026

CLIQUE AQUI e faça o download da decisão

Tags:

sonegação

Títulos públicos antigos

Tesouro Nacional

Conluio

PIS/Cofins

compensação tributária

multa qualificada

responsabilidade solidária

IRPJ

Carf

CURSOS DA APET



**Tributação do
Agronegócio: Regime
Atual e Reforma
Tributária – 23/03/2026**



**Curso De Especialização
– Reforma Tributária: IBS
e CBS na Constituição e
na Lei Complementar –
03/03/2026**



**Curso de Extensão: IRPF
na Prática – Como
declarar o Imposto de
Renda Pessoa Física –
08/04/2026**

Notícias Relacionadas

CARF

👁 26

**Receita não pode tributar
indenização por
desapropriação,
decide CARF**

21 de julho de 2025

CARF

👁 51

**Para fins de tributação,
receita de aluguel
pertence ao proprietário,
não à administradora,
decide CARF**

13 de novembro de 2025

CARF

👁 62

**CARF afasta tese de
autoria por pessoa
jurídica e mantém glosa
de royalties pagos ao
exterior**

14 de novembro de 2025



Site 608 no Arquivo Público Brasileiro

Navegação

Decisões

Judiciais

STF

STJ

Outras seções

Coluna do Rota

Comentário

Editorial

Institucional

Quem Somos

Princípios

Editoriais

Contato

rota@apet.org.br

(11) 3105-6191



Decisões	Reforma	Política de
Administrativas	Tributária	Privacidade
CARF	Rota da	Termos e
Receita	Contabilidade	Condições de
Federal		Uso
TIT-SP		